

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2054/2535

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง อรุณศรี คุณกิตติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 แก่ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 ก่อนการเคาะไม้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ขายหรือไม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเคาะไม้ขายไป ต่อมาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทรัพย์สินขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวและประกาศขายทอดตลาดใหม่ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดนั้นเป็นวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี หากจำเลยที่ 1 เห็นว่าการขายทรัพย์สินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ต้องยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนตามมาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว กลับยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์สินต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้วไม่ได้.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 6,801,827.67 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปีแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้โจทก์ บังคับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดียึด ทรัพย์สินจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา มีการเลื่อน การขายทอดตลาดถึง 7 ครั้ง เพราะไม่มีผู้ประมูลซื้อบ้าง จำเลยขอเลื่อนบ้างได้ราคา ต่ำเกินไปบ้าง จนถึงการขายทอดตลาดครั้งที่แปด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายทรัพย์สินอันดับที่ 1 ถึงที่ 5 แก่โจทก์เป็นเงิน 3,000,000 บาท และขายทรัพย์สินอันดับ 6.6 แก่นายสมพร สุระวรรณวิจิตร เป็นเงิน 110,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดทั้งสองรายจำเลยที่ 1 แกล้งคัดค้านต่อศาลชั้นต้นว่าราคาที่ ผู้ประมูลได้นั้นต่ำเกินไป หากมีการแยกขายทรัพย์สินแต่ละอันดับจะได้ราคามากกว่า นี้ จำเลยที่ 1 ได้พยายามหาคนเข้าสู้ราคาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่ทัน เพื่อบรรเทา ความเสียหายขอให้ระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ไว้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินแก่ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุด จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 เจ้า พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 อันดับที่ 1 ถึงที่ 5 แก่โจทก์ เป็นเงิน 3,000,000 บาท และขายทรัพย์สินอันดับที่ 6.6 แก่นายสมพร สุระวรรณวิจิตร เป็นเงิน 110,000 บาท ก่อนการเคาะไม้ขายทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดี รายงานการขายต่อศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ขายหรือไม่ศาลชั้นต้นมีคำ สั่งอนุญาตให้ขายได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเคาะไม้ขายไป ต่อมาวันที่ 18

พศจิกายน 2530 จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทรัพย์สิน ของให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว และประกาศขายทอดตลาดใหม่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาว่า จำเลยที่ 1 มิได้ร้องคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ หรือการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และมาตรา 296 จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พิจารณายกอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 จึงฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าวแล้ว

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานการขายทอดตลาดต่อศาลขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดนั้น เป็นวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี หากจำเลยที่ 1 เห็นว่า การขายทรัพย์สินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ต้องยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้น ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่ทราบ การฝ่าฝืนนั้น ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการ บังคับใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่จำเลยที่ 1 หาได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วไม่ กลับยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เจ้า พนักงานบังคับคดีขายทรัพย์สินต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้วไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึงชอบต่อกฎหมายแล้ว"

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ